



RESOLUCIÓN RECTORAL **43740** 22 ENE. 2018

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO QUE:

A. Antecedentes

1. Mediante comunicación C-10401102-7399 del 8 de abril de 2016, la Coordinadora del Área de Cartera requirió al señor JHON WILLIAM FLÓREZ, para que indicara las razones de *"fuerza mayor o caso fortuito"*, a que hacen referencia los artículos 3 y 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa de la Maestría en Ciencias Químicas; o, igualmente, todas aquellas otras razones que, en ejercicio del derecho de contradicción, considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encontraba incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contemplaba.

Esta solicitud se fundamentó en los siguientes hechos:

En primer lugar, el señor JHON WILLIAM FLÓREZ, en su calidad de estudiante instructor, recibió el estímulo previsto en el artículo 2 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, durante los semestres 2009-1, 2009-2 y 2010-1, consiste en la exención del 100% del pago de los derechos de matrícula en la Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia. Igualmente, y para el mismo programa académico, como docente de cátedra de la Universidad recibió una exención del 50% en el pago de los derechos de matrícula, en el semestre 2012-2. En total, cuatro semestres con la exención indicada en derechos de matrícula.

En segundo lugar, el señor JHON WILLIAM FLÓREZ no acreditó la terminación de sus estudios de posgrado ni la obtención del título respectivo, al culminar el tiempo de duración del programa, incluidas sus prórrogas, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del acuerdo superior precitado, reglamentado por el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007. Lo anterior, en la medida que obtuvo rendimiento académico insuficiente en el programa de Maestría en Ciencias Químicas para el semestre 2012-2, quedando, por tanto, por fuera del mismo y perdiendo la posibilidad de culminarlo.



2. Pese a que el requerimiento fue enviado por medio electrónico, el señor JHON WILLIAM FLÓREZ, no se manifestó sobre los hechos que lo fundamentan, ni desvirtuó las razones que lo hacen acreedor de restituir el 80% del valor total otorgado como exención, en el programa de Maestría en Ciencias Químicas.

B. Consideraciones

1. El señor JHON WILLIAM FLÓREZ, identificado con la cédula 71.732.902, fue admitido para la Maestría en Ciencias Químicas, en el semestre 2009-1.

2. Fue seleccionado como estudiante instructor del programa de Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia, y recibió el estímulo durante los semestres 2009-1, 2009-2 y 2010-1. Posteriormente, como docente de cátedra, recibió la exención de matrícula en el semestre 2012-2, para dicho programa académico.

3. Los artículos 2, 3, 5 y 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (Por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado) establecen que:

***“Artículo 2.** Estarán exentos del pago de derechos de matrícula: [...] b. El Estudiante Instructor. La exención se aplicará durante el tiempo de duración del programa [...] **Parágrafo 1.** Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa [...]*

***Artículo 3.** Los estudiantes beneficiarios de la exención, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...]*

***Artículo 5.** Los docentes de cátedra tendrán una exención equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos de matrícula para cada período académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa.*

***Artículo 6.** Los empleados docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título*



*respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...] **Parágrafo 2.** Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa".*

4. Para acceder a la exención de los derechos de matrícula del 100% (en los semestres 2009-1, 2009-2 y 2010-1) y 50% (en el semestre 2012-2) en el programa de Maestría en Ciencias Químicas, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Superior 339 del 26 de junio de 2007 (Por el cual se regula la figura de Estudiante Instructor), artículo 4, literal D, del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado) y por el artículo 4 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 ("Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006"), el señor JHON WILLIAM FLÓREZ suscribió un pagaré, como garantía de cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la Universidad.

5. Que el señor JHON WILLIAM FLÓREZ obtuvo rendimiento académico insuficiente en el programa de Maestría en Ciencias Químicas para el semestre 2012-2, quedando, por tanto, por fuera del mismo y perdiendo la posibilidad de culminarlo.

6. La Vicerrectoría de Docencia en comunicación VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016, indicó que el señor JHON WILLIAM FLÓREZ fue beneficiario del estímulo académico de estudiante instructor en el programa de Maestría Ciencias Químicas, desde el semestre 2009-1 y que dado que no cumplió con la obligación de culminar los estudios de posgrado y de obtener el título respectivo en el tiempo establecido, debe realizar la devolución del 80% del valor de los derechos de matrícula de los semestres en los que contó con dicho estímulo, esto según, el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 de 2007.

7. Con fundamento en lo expuesto, se debe proceder con la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido por el señor JHON WILLIAM FLÓREZ como beneficiario de la exención de los derechos de matrícula en la Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios ni haber obtenido el título respectivo; y ordenar el reintegro de las sumas otorgados por concepto de exención en derechos de matrícula para el programa de Maestría en Ciencias Químicas, teniendo en cuenta que:



7.1 Recibió como exención de derechos de matrícula de la Maestría en Ciencias Químicas, durante los semestres 2009-1, 2009-2, 2010-1 y 2012-2, la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$8.872.500).

7.2 No dio respuesta al requerimiento realizado por parte del Área de Cartera; tampoco desvirtuó la situación de incumplimiento en la que se encuentra inmerso, debido a que no acreditó ninguna razón de fuerza mayor o caso fortuito que le hubiese impedido cumplir con el compromiso asumido como beneficiario de la exención de matrícula en el tiempo establecido; y, por el contrario, está probado que perdió su calidad de estudiante, por haber obtenido rendimiento académico insuficiente en el semestre 2012-2. Por tanto, es obligado concluir que el señor JHON WILLIAM FLÓREZ no culminó sus estudios de Maestría en Ciencias Químicas, como tampoco obtuvo el título respectivo.

8. Una vez en firme la presente decisión, el señor JHON WILLIAM FLÓREZ podrá proponer un plan de pagos ante el Comité Financiero de la Vicerrectoría Administrativa de la Institución, por la suma indicada en la parte resolutive, que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en la materia así definida por la Universidad.

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º Declarar el incumplimiento por parte del señor JHON WILLIAM FLÓREZ, identificado con la cédula 71.732.902, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en la Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Superiores 339 del 26 de junio de 2007, 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

ARTÍCULO 2º De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, se ordena al señor JHON WILLIAM FLÓREZ efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula otorgados para la Maestría en Ciencias Químicas, durante los semestres cursados (2009-1, 2009-2, 2010-1 y 2012-2), que asciende a SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS (\$7.098.000).

ARTÍCULO 3º Una vez en firme la presente decisión, se deberá generar por parte del Área de Cartera de la Universidad de Antioquia, una cuenta de cobro a nombre del señor JHON WILLIAM FLÓREZ, por el valor de SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO



MIL PESOS (\$7.098.000), y de no obtenerse el pago de la misma, se procederá a diligenciar el pagare 079, de acuerdo con la carta de instrucciones anexa al mismo, e iniciar las acciones de cobro pertinentes en su contra.

ARTÍCULO 4º Notificar personalmente la presente resolución al señor JHON WILLIAM FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.732.902. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para surtir la diligencia de notificación, se le enviará citación dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de esta Resolución. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá acompañado de copia íntegra del acto administrativo, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

PARAGRAFO. Se dispone que se entregue copia íntegra, auténtica y gratuita del presente acto administrativo al notificado.

ARTÍCULO 5º Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 6º Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: a) liquidaciones de matrícula y facturas en las que consta la exención en derechos de matrícula otorgada; b) pagaré y carta de instrucciones firmado por el señor JHON WILLIAM FLÓREZ; c) Oficio del Departamento de Admisiones y Registro del día 27 de marzo de 2017; d) oficio de la Coordinadora de Cartera C-10401102-7399 del día 8 de abril de 2016; e) oficio de Vicerrectoría de Docencia VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016.

22 ENE. 2018


MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ
Rector


DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

Citación notificación

Jhon William Florez <jhonwilliamflorez@yahoo.com>

29 de enero de 2018, 22:29

Responder a: Jhon William Florez <jhonwilliamflorez@yahoo.com>

Para: Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>

Cordial saludo:

Acepto ser notificado vía correo electrónico, en el siguiente caso "La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en **convocatorias públicas**," conforme al artículo 67 numeral 1 del del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

atte,

Jhon W. Flórez

*Citado 29 de Enero***De:** Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>**Para:** jhonwilliamflorez@yahoo.com**Enviado:** Lunes, 29 de enero, 2018 17:59:55**Asunto:** Citación notificación*Lunes 5 febrero*

[El texto citado está oculto]

PLAN DE
DESARROLLO
2017 2027*Proyecto de Ley de
Organización de los territorios*

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Secretaría General

Resolución Rectoral 43740

NOTIFICACIÓN

En la fecha 02 FEB. 2018, siendo las 14:22 horas, se notifica personalmente el señor JHON WILLIAM FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.732.902, la Resolución Rectoral 43740 de 22 de enero de 2018, por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Se entrega al Notificado copia autentica de la citada Resolución.


ROSA MARIA PALACIO H.
Notificadora


JHON WILLIAM FLÓREZ.
Cédula de ciudadanía 71.732.902
El notificado

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

10210001- 0758

Medellín, 19 de febrero de 2018

Señores
SECCIÓN CARTERA
Vicerrectoría Administrativa
Universidad de Antioquia

Cordial saludo

Para los trámites pertinentes les remito copia de la Resolución Rectoral 43740 de 22 de enero de 2018, mediante la cual se declara un incumplimiento de compromiso de culminación de estudios de posgrado.

El acto administrativo fue notificado personalmente el 2 de febrero de 2018 al señor JHON WILLIAM FLÓREZ.

Atentamente,


DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • Teléfono: 219 50 20 • Fax: 219 50 38 • Apartado: 1226

secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia

20/02/18
Jennifer A. Berrío